

涉案财物的管理和处理

涉案财物的来源

查扣冻、抽样取证、先行登记保存

追缴、收缴—原则上由县级以上公安机关决定

例外：派出所追缴

对象：违法所得及其孳息

派出所决定：应当退还被侵害人的违法所得

例外：派出所收缴

对象：非法财物（违禁品、赌具赌资、吸毒用具、违法工具）

派出所决定：违禁品、管制器具、吸食毒品的用具、财物价值500元以下且当事人无异议

涉案财物的移送

时间：24小时内移送

有实物移送实物，没有实物移送法律文书复印件

涉案财物的保管

保管部门

1、县级以上公安机关内设部门

2、办案部门：价值低、易于保管，或者需要作为证据继续使用、需要返还被侵害人

3、第三人保管

保管费用：作出决定的公安机关承担

特殊保管要求

1、腐烂变质不易保管：公安机关负责人批准后拍卖或变卖 价款公安机关保存

2、危险品：专门场所

3、被侵害人或善意第三人占有的合法财物 登记—拍照或录像—估价—退还

4、不宜入卷的物证 拍照

涉案财物的调用

前提：办案需要

审批：办案部门负责人

涉案财物的处理

主人

1、知道主人 6个月+3个月 逾期上交国库

2、不知道主人 公告6个月+3个月 逾期上交国库

3、退还被侵害人的条件

两清：案情、财清

两不影响：不影响人的利益、不影响案件的正常办理

国库：无被侵害人，无主人

销毁：违禁品、价值无或小

销毁或返回厂家：危险物品